

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3613/2535

นางดวง ทองไชร์

โจทก์

นางพิมพ์ใจ อมรปาน

จำเลย

นางดวง ทองไชร์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมด คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 บรรทัดแรกที่แก้ไขใหม่

โจทก์เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ไม่ควรให้มีผลย้อนหลังไปถึงคดีที่เกิดขึ้นก่อนและฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในที่ดินของโจทก์ออกไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 102)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง

ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่าในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลย่อมใช้บังคับทันที ตั้งแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับ คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาท ใน ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากวันที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2534 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังว่าจำเลยเป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครอง ที่พิพาท โจทก์ฎีกาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่าในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลย่อมใช้บังคับทันที ตั้งแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับ คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาท ใน ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากวันที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2534 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังว่าจำเลย

เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครอง ที่พิพาท โจทก์ฎีกาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ เป็นฎีกา
โต้เถียง ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ ดินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>